

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3651/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย โพธิ์ พัทธเนตร	โจทก์
	นาง สม หมาย แสง แก้ว	จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ผู้ตายกับพวกร่วมกันดื่มสุราโดยมีจำเลยนั่งอยู่ด้วย ผู้ตายจับไหเหล้าและแขนจำเลย จำเลยโกรธเดินออกจากบ้านผู้ตาย ผู้ตายยังเดินตามเข้ามา กอด จำเลยทางด้านหลัง จุกและกอดปล้ำจนจำเลยล้มลงผู้ตายขึ้นนั่งทับหน้าท้องจำเลยพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อของตนและของจำเลย จำเลยจึงใช้มีดที่ติดตัวมาแทงผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้มีบาดแผลถึง 30 แผล แต่เป็นการแทงติดต่อกันไปซึ่งจำเลยไม่อาจทราบได้ว่าภยันตรายดังกล่าวหมดไปแล้วหรือไม่ ดังนี้ การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันแต่กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำเลยให้การว่าแทงผู้ตายเพราะผู้ตายใช้กำลังปลุกปล้ำเพื่อจะข่มขืนกระทำชำเราจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย นายโพธิ์บิดาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ

ด้วยมาตรา 69 จำคุก 4 ปี โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้อัตราโทษเป็นจำคุกจำเลย 1 ปี และให้รอการลงโทษไว้ โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นยุติฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2528 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา นายชลอ พัทธเนตรผู้ตายกลับเข้าบ้านพักในซอยหลังโรงเรียนน้ำแข็ง แขวงสีกัน เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และร่วมดื่มสุรากับนายมนู สุรเดช นายอนุศักดิ์นามวัง พลทหารสุชาติ พงษ์หัตถาศิลป์ โดยมีจำเลยนั่งอยู่ด้วยนายชลอได้จับไหเหล้า นม และแขนจำเลย จำเลยและนายมนูห้าม แต่นายชลอไม่เชื่อฟัง จำเลยโกรธบอกว่าจะไปแจ้งความต่อตำรวจ และเดินออกจากบ้าน นายชลอเดินตามเข้ามากอดจำเลยทางด้านหลัง และจุด กอดปล้ำจนจำเลยล้มลง นายชลอขึ้นนั่งทับหน้าท้องจำเลย พร้อมกับปลดกระดุมเสื้อของนายชลอและของจำเลย จำเลยจึงใช้มีดที่ติดตัวมาด้วยแทงนายชลอตามลำตัว 30 แผล ปรากฏรายละเอียดตามรายงานการตรวจศพเอกสารหมาย จ.16 นายชลอล้มลงและถึงแก่ความตาย จำเลยจึงวิ่งกลับไปบ้านของจำเลย คดีมีปัญหาว่า การที่จำเลยใช้อาวุธมีดแทงนายชลอดังกล่าวเป็นการกระทำโดยป้องกัน แต่กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ และสมควรรอการลงโทษจำคุกจำเลยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ 20 นาฬิกา นายชลอผู้ตายมีอาการเมาสุราล้วนลามจับไหเหล้า นมและแขนจำเลยมาก่อนเกิดเหตุเล็กน้อย จำเลยห้ามก็ไม่เชื่อฟัง ครั้นจำเลยเดินหนีมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งปรากฏตามบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.19ว่าเป็นถนนดินไม่มีไฟฟ้า นายชลอก็ยังเดินตามมากอดปล้ำและนั่งทับจำเลยในลักษณะจะข่มขืนกระทำชำเราจำเลย จำเลยเป็นหญิงอายุ 22 ปี ย่อมมีสิทธิป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงได้แม้จะฟังว่านายชลอล้มลง จำเลยยังแทงซ้ำดังฎีกาโจทก์ร่วม แต่จำเลยก็ได้แทงนายชลอตีตต่อกันไปซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าวจำเลยไม่อาจจะทราบได้ว่าภัยอันตรายดังกล่าวจะหมดไปแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยใช้อาวุธมีดที่ติดตัวแทงนายชลอถึงแก่ความ

ตายเป็นการป้องกัน แต่กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี
อายุ เพศของจำเลยและสภาพความผิดแล้ว สมควรได้รับการปรานีให้วางโทษและรอ
การลงโทษไว้ตั้งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยซึ่งศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>